

עיי משפּט נר מצוה

יט א מיי' פ"ו מהלכות מתנות עניים ה' ב ופ"ו מהל' תרומות ה' א סמג (לאון רנד: **ב** ב מיי' פ"א מהלכות מעשר ה' ד: **בא** ג מיי' פ"ט מהל' צדקים ה' ב סמג עשין קמב טו"ע י"ד ק"י סא סעיף ח: **בב** ד מיי' פ"ב מהל' מעשה קרנות ה' [טז] י'

מוסף רש"י

להזהיר לעני על שלו. עני הראוי לטול פאה ויס לו שדה והיורו הכבוד להניח זה פאה (גיסין י"ב). תרומה לכהן. מנתה לכהן (יבמות י"ז). וכפר את מקדש הקדש. בעצרות פר ושעיר של יום הכפורים כתיב. המכפרת על טומאת מקדש וקדשיו. זה לפני ולפנים. על טומאה שאירעה לפני ולפנים כגון טומאת לפני לפנים ושהה כדי השחוחה.דממיתה זה על שהיטו (שבועות י"ג) או: אם נכנס אלס בטומאה דשטועות (י) ששעיר זה מולה עליה להניח מן הסורין עד שיועד לו ויביא בטולה ויודר (יומא ט"א). זה היכל. על טומאה שאירעה בהיכל (שם) אם טעמא בייכל (שבועות י"ג). מובח במשמעו. זה מנתה הוהה. אם הקטיר קטורת בטומאה וצוהיה (שם) או: על טומאה שאירעה לאלס במנחם ושהה כדי השתחווה. שזה שעור שהיה למי שנטמא בעורה (יומא שם) או: שמכפרים על טומאה שנגע במנחם, וכגון שהיה לו ידיעה בתחילה כשנטמא ונעלם ממנו טומאה זו, או שהכל קודש ונגע בו, ושעיר הנעשה בפנים מכפר עד שיועד לו ויביא קרבן עולה ויודר כדאמר בשבועות (מנחות צב. סכת"י). יכפר אלו העזרות. נכנס לעזרה בטומאה (שבועות שם). כהנים במשמעו. ומכפר דם השעיר על ישראל ודם הפר על הכהנים (מנחות שם). מנחת כהנת. בת חתן הן. נאכלת. דכל מנחת הן כליל תהיה לא תאכל כתיב. אבל דכהנת הנשואה לישראל נאכלת, וכן כהנת אלמנה וגרושה שהיאם מנתחה נאכלת (סוטה כג.).

קלא:

כגון זרוע ולא זרוע. דאי זרוע ממנש למה לי למימר כגון לימא ושאר מתנות כהונה הזרוע כו' אלא מדקאמר כגון ולא בזרוע מיירי אלא בדכוותיה דהיינו מעשר ראשון ואזטרריך ליה למימר כגון זרוע דאי הוה אמר כהדיא מעשר ראשון הוה אמינא דה"ה מתנות כהונה להכי תנא כגון הזרוע והכי קאמר ושאר מתנות כהונה שהן דוגמת זרוע כגון מעשר ראשון מוציאין אכל זרוע עצמה לא דמספקא לן כרצ:

תא שמע ב דבר שבקדושה ב'. תימה מאי פריך ליה לרבי מהכא דילמא משום הכי אין מוציאין משום דמספקא ליה לתנא אי איקרו עם או לא וי"ל דלא משמע ליה שהיה ספק לתנא וצפי' ר"ח גרס לימא מסייע ליה כל דבר שנקדושה כו':

שלו ומעשר עני המתחלק בתוך הבית יש בו טובת הנאה לבעלים מאי טעמא נתינה כתיבא ביה ואפי' עני שבישראל מוציאין אותו מידו דאמר ר' אילעא גמר לגר מזהתם מה להלן מוזהר עני על שלו אף כאן מוזהר עני על שלו ושאר מתנות כהונה כגון הזרוע והלחיים והקבה אין מוציאין אותן לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי הא מלוי לכהן מוציאין אלמא איקרו עם כגון הזרוע ולא זרוע ומאי ניהו מעשר ראשון מעשר ראשון דלוי הוא כרבי אלעזר בן עזריה ^א דתניא ^ב תרומה לכהן מעשר ראשון דלוי דברי ר' עקיבא ר' אלעזר בן עזריה אומר אף לכהן אימר דאמר ר' אלעזר בן עזריה אף לכהן לכהן ולא ללוי מי אמר אין ^ב לבתר דקנסיהו עזרא אימר דקנסיהו עזרא דלא יהבינן להו משקל מינייהו מי אמר אלא כגון זרוע ולא זרוע ומאי ניהו ראשית הגז ת"ש זה הכלל כל דבר שהוא בקדושה כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה מוציאין אותן מידם וכל דבר שאינו בקדושה כגון הזרוע והלחיים והקבה אין מוציאין אותו מידם כגון זרוע ולא זרוע ומאי ניהו מעשר ראשון ולבתר דקנסיהו עזרא ת"ש ^א השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות הא ללוי ולישראל חייב לא תימא הא ללוי ולישראל חייב אלא אימא הא לישראל חייב אבל ללוי מאי פטור אי הכי ליתני השוחט ללוי ולעובד כוכבים פטור מן המתנות ועוד הא תניא השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות ללוי ולישראל חייב תיובתא דרב אמר לך רב תנאי היא ^א דתניא ^ב וכפר את מקדש הקדש זה לפני ולפנים אהל מועד זה היכל מובח במשמעו יכפר אלו עזרות כהנים במשמעו עם הקהל אלו ישראל יכפר אלו הלויים ותניא אידך יכפר אלו עבדים מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר איקרו עם ^א ומר סבר לא איקרו עם ורב אי סבירא ליה כהאי תנא לימא ואי סבירא ליה כהאי תנא לימא מספקא ליה אי כהאי תנא דרש ^א מרימר הלכתא כוותיה דרב והלכתא כוותיה ^א דרב חסדא עולא ^ב הוה יהיב מתנתא לכהנתא איתיביה רבא לעולא ^א דמנחת כהנת נאכלת מנחת כהן אינה נאכלת ואי אמרת כהן ואפילו כהנת והכתיב ^א וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל אמר ליה רבי

הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין

ה והשכחה והפאה. כולהו יליף לקמן. פרט עניים הנושרין בשעת צריהט: לקט. הנושר בשעת קצירה^א: **שטים באין**. לקמן יליף להו: **אין צהן טובח הנאה לבעלים**. אין צידס לתמן לכל מי שירצו אלא כל הקודם זכה ולקמיה מפרש טעמא: **מוציאין אם שלו מידו**. אם היה לו כרס או תבואה או אילן כופין אותו ליתן. אכל מעשר עני הואיל ומתחלק בתוך הצית לאחר שהכניס תבואתו לבית: **יש צהן טובח הנאה לבעלים**. שצידו לתמן לאזיה עני שירצה ומצירו אומר לו הילך סלע זה ותן כל מעשרותיך לקרובי עני והיינו טובת הנאה דבר מועט: **ד' ממונס**. צרישא מפרש לה לכולה צרייתא והדר מותבי מיוצתא: **אחרין זו שכהה** שאינה אלא מאחריו כדתנן (פאה פ"ו מ"ד) שלפניו אינו שכהה שלאחריו שכהה זה הכלל כל שהוא צבל תשוב שכהה שאינו צבל תשוב אינו שכהה. פאה צכרס גמר אחרין אחרין מוית דכתיב ביה לא תפאר אחרין. ותנא דבי רבי ישמעאל שלא תטול תפארתו הימנו כלומר לא תטול כל פארו לשון (איוב לא) וצכל תבואתי תשרש דמשמע עקירה ולשון (דברים כה) וינצב בך נעל את ונצב. אשפ"ר בלע"ז והיינו שלא תטול פאה ט: **כולו** **עויצה כתיבא צהו**. שצריך להניח שם

בהפקר ולא שיחלקס. הנך דכתיב צהו תעוצו^א הרי עזיזה והנך נמי כתיב צהו יהיה^א היינו בעזיזה דמשמע צהוייתו יהא דלא כתיבא צהו נתינה: **לא תלקט לעני ולגר וגו'**. ומשמע לא תלקט אני מזהיר לעני: **נתינה כתיבא ציה**. ונתת ללוי לגר ולייתום ולאלמנה (שם טו): **גמר לגר לגר מהסס**. מולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר^א: **מה להנין עני מוזהר**. כדאמרין להזהיר עני על שלו: **הא מלוי להנין מוציאין אלמא**. דלויס איקרו עם ואמאי מוציאין אי מספקא ליה לרב אי איקרו עם אי לא: **ולומר ומתוך כגון הזרוע ולא זרוע**. כלומר אשאר מתנות כהונה שהן מנתה לכהן כזו קאמר דמוציאין ולא זרוע עצמה דילמא לא מקירו עם: **ומאי ניהו**. דמוציאין מלוי לכהן מעשר ראשון: **ופריך מעשר ראשון דלוי הוא**. ואמאי מוציאין אותו מידו לתמו לכהן: **אף להן**. דכ"ד מקומות

נקראו כהנים לויס^א הלכך אע"ג דמעשר ראשון לוי כתיב ציה (במדבר יח) כהנים נמי משתמעיי: וקמסייס מילתיה **אימר דאמר כו': צהר דקנסיהו עזרא**. ביצמות (דף פו:) אמר מפני מה קנסו לויס דמעשר מפני שלא עלו דימי עזרא דכתיב (עזרא ח) ואצינה בעם וצבאניס ומצני לוי לא מנאחי שם. אכל מקרא מפורש לא מנאחי שקנסס אכל דוגמא יש לדבר שכתוב בעזרא צסופו (נחמיה י) והיה הכהן בן אהרן עם הלויס דמעשר^א הלויס למדנו שלא האמינוס על תרומת מעשר ולא היו חולקין להן מעשר בגורן אלא (דקנסינהו) צפני הכהניס: **ומהדר אימר דקנסינהו כו' משקל נמי מינייהו מי אמר**. דתמיה. אחתי הדרא אתקפתא לדוכתיה הא מלוי לכהן מוציאין: **אלא הכי סריך כגון הזרוע**. מוציאין מלוי לכהן ולא זרוע עצמו. ומאי ניהו כגון זרוע ראשית הגז דהתם לא כתיב עם ואי נמי לא איקרו עם מחייבי: **כל דבר שנקדושה**. שאסור לזרים כגון תרומה וכיואל צהן מוציאין מיד לוי לכהן: **ושאין צה משום קדושה כגון הזרוע כו'**. שבאין מצהמות של חולין אין מוציאין מיד לוי לכהן. אלמא פשיטא לן דלא איקרו עם ואמאי מספקא ליה לרב: **כגון זרוע ולא זרוע**. דזרוע מוציאין דאיקרו עם והאי דקתני דאין מוציאין דמעשר ראשון קאמר ובתר דקנסינהו עזרא ואיזטרריך ליה לאשמועינן דאע"ג דקנסינהו עזרא דלא ^א למיתני להו ידיהו מיהא לא שקלינן מינייהו: **השוחט להן**. להכי נקט השוחט לכהן דעליה דעבד רמיא דכתיב (דברים יח) מאת וצבחי הזבח: **וליתני ללוי ולעובד כוכבים**. ואנא ידענא דכ"ש צהק"ב: **וכפר את מקדש הקדש**. בעצודת יום הכפוריס: **לפני ולפניס**. מכפרת עבודה זו על הטומאה שאירעה בפניס דפר ושעיר של יוה"כ מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו כדאמרין בשבועות (דף קג.). **מוצה כמשמעו**. על מי שעבד בטומאה במנחם בלא חיוב מקדש כגון נטמא בנחקש דעבד בלא שהייה דאין כאן טומאת מקדש דהיאך דנטמא בעזרה קי"ל בשבועות (דף קט.) הלכה למשה מסיני דלא מחייב עד שישהה כדי השתחואה: **יכפר אלו העזרוס**. על טומאה שאירעה בעזרה על הכהניס שנגגו ונכנסו טמאים לעזרה. וכן לויס וישראלים ועצדים קראי יתירי קדריס: **עצדים**. כנעניס דאיניהו נמי צעי כפרה דכל מלות שהאשה חייבת צהן עצד חייב צהן (מגילה ד. וכל מקום דכתיב עונש איש ואשה שוין [צ"ק טו.]: **דמר סבר איקרו עם**. והוו צכלל עם הקהל הילכך וכפרה) יתירא אעצדים אחא: **ומר סבר לא איקרו עם**. וצעי קרא: **הילכתא כרב**. ולא שקלינן מינייהו: **וכרב חסדא**. דאמר^א מוין מתנות כהונה או אוכלן פטור: **לכהנת**. בת כהן אפילו ^א אשת אש דכיון דקדושה לית להו דאיין אסוריס לזריס הרי מותרת צהן ולא דמי לתרומה ואי משום ונתן לכהן (ויקרא כג) קסבר אפילו כהנת משמע: **מנחת כהנת נאכלת**. השירייס כמנחת ישראל: **מנחת כהן אינה נאכלת**. דכולה כליל דכתיב (שם ו) כליל תהיה:

מטוין

מסורת הש"ס

א (גמטין יב.) (ג) צ"ב פא: בימות פו. ע"ש כמזות כו. **א** (לקמן קלג.) (ד) מנחות גכ. שבועות יג: **וימא סא**. **א** (לקמן קלג.) (ו) [לעיל קל: לקמן קלג.] (ז) סוטה כג. (ח) מנחן שייך עוד לע"א. (ט) (פאה פ"ו מ"ג), (י) (פאה פ"ד מ"י.) (כ) ע"כ שייך לע"א. (ל) וויקרא יט. כג.) (מ) [דברים דג], (נ) וויקרא כג.) **א** (לעיל דג.) (ע) בעשר. (פ) [ג"ל למיתבי]. (צ) ז"ל הן. (ק) [ג"ל יכפר.] (ר) [לעיל קל:] (ש) [ג"ל אשת ישראל],

תורה אור השלם

- ובקצרכם את קציר ארצכם לא תבילה פאת שדה בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אתם אני יי ויקרא כג כב אלהיכם: ויקרא כג כב
- כי תחצר קצירך בשדה ושבחת עמר קצירך לא תלקט לעני ולגר ליתום ואלאלמנה יתירה למען יברכה יי אלהיך בכל מעשה ידיך: דברים כד יט
- כי תחבט ויתקר לא תפאר אחרך לגר ליתום ואלאלמנה יתיה: דברים כד כ
- וכפר את מקדש הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר: ויקרא טז לג
- וכל מנחת בזהן כליל תתיה לא תאכל: ויקרא ו טז

גליון הש"ס

גב' וס"ם לא איקרו עם. ע"י ברש"י בחומש צפ' וציתין יגורו דשטנ לוי מלו כניסס במדבר ויניהושע ה' וכל העם הילודים במדבר לא מלו משמע דלויס לא איקרו עם:

לעזי רש"י

אשפ"ר [דישאניבליי"ר]. ליטול את יפיו של משה.